KOMİSYON PAKETİ: YÖNETİCİ ÖZETİ, SORU-CEVAP REHBERİ, KARŞILAŞTIRMA CETVELİ, UYGULAMA AKIŞ TASLAĞI

Bu paket "Bireysel Emek, Hizmet ve Fikrî Üreticilerin Vergilendirilmesi ve Sosyal Güvenlik Muafiyetleri Hakkında Kanun Teklifi"nin (DEVLETE_SUNULACAK_METIN) ekidir. Madde metni delilsiz ve saf hukuk metni olarak kalır; gerekçe ve deliller II-A'da, kanun metinleri DELIL_EKI'ndedir.

1. YÖNETİCİ ÖZETİ (1 sayfa)

Başlık	İçerik
Mevcut sorun	Sermayesiz hizmet ve fikir üreticisi, geliri olmasa da sabit yük taşıyor: iş yeri adresi ve ruhsat, SMMM sözleşmesi, maktu damga vergili beyannameler, resen 4/b primi (asgari ücretle 33.030 × %35,75 = 11.808,23 TL/ay). Sonuç kayıt dışılık veya faaliyetin durması.
Teklif	Yıllık hasılatı 24 brüt asgari ücreti (792.720 TL) aşmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler için: hasılat yoksa yük yok; hasılat varsa tahsilatta gayrisafi hasılatın %13,5'i oranında nihaî tevkifat (oran kanunda %13,5 ile %27 arasında Cumhurbaşkanı kararıyla ayarlanabilir); UETS ve e-Devlet adresi; deftersiz, SMMM'siz. Ücretle (4/a, 4/c) çalışanlar rejime alınmaz.
Güvenlikler	Kurumsal alıcı tevkifatı ödemeden gider yazamaz; bordro kalkanı (2 yıl, %60 tek müşteri sınırı); münhasır hesap; negatif liste; toplulaştırma; 30 günlük itiraz.
Değişen kanunlar	193 GVK (mükerrer 20/E), 213 VUK (Ek 19), 3065 KDVK, 488 Damga (sıra 57), 5510 (m.6/1-(o), Ek 25), 5411 (Ek 2), 6493 (Ek 2), 4632 (Ek 3).
Mali etki	Kapsamlı model kuruldu (MALI_MODEL/; tek tek parametre tabloları DUYARLILIK_TABLOLARI.md). Halen kayıtlı olanlara eşit giriş tanınmış ve prim isteğe bağlı bırakılmıştır. %13,5 oranda ve eski kayıtlıların primi hiç sürmezse 4. yıl net etki (SGK dâhil, milyar TL): Kötümser −2,01, Orta +1,32, İyimser +23,72. Kötümser, oran %25,5'e çıkarsa veya eski kayıtlıların en az %59'u isteğe bağlı primi sürdürürse sıfırı geçer (%27'de +0,26). Halen kayıtlıların hepsi geçse üç senaryo da olumsuzdur; bu pay ölçülmemiştir. Girdilerin çoğu ölçülmemiş varsayımdır; veri talebi: GİB, SGK, TÜİK, SBB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, TCMB.
Kalan riskler	Ek A.4'te sayılmıştır (ör. ilk yıl iki müşteriyle tavanı doldurma, naylon fatura teşviki, portal kapasitesi).

2. KOMİSYON SORU-CEVAP REHBERİ

Cevaplar teklifin kendi hesabına dayanır; ölçülmemiş yerler açıkça yazılmıştır.

S1. Naylon fatura artmaz mı? Teklifin kendi hesabı bu riski ortadan kaldırmaz: kurumlar vergisi %25 varsayımıyla gider yazan alıcının vergi avantajı 25 TL, ödediği tevkifat 13,5 TL'dir; fark 11,5 TL sahte fatura teşviki olabilir (II-A, Madde 1 (b)). Riski azaltan hükümler: tevkifat Hazineye aktarılmadan gider indirimi yok; bedel bankacılık kanalıyla ödenmeli; bordro kalkanı; alıcı yoğunluğu taraması (işaretleme); VUK m.359 ve m.344 yaptırımları saklı. Oran, kanundaki sınır içinde (%13,5-%27) artırılabilir (Madde 1 (e)); geri akış karinesi (Madde 1 (r)) alıcıya para dönüşünü yakalar. Riskin büyüklüğü ölçülmemiştir.

S2. SGK'ya yük getirir mi? Evet, küçük de olsa: Ek Madde 25 uyarınca tavanın yarısına ulaşanlar için 90 günlük primin malûllük, yaşlılık ve ölüm payı (3 × 33.030 × %21 = 20.809 TL/kişi/yıl) Hazine tarafından karşılanır. Bu bedel SGK bütçesine yük olmaz, Hazine bütçesine yük olur; toplam tutar kişi sayısına bağlıdır ve hesaplanmamıştır. 5018 m.14 Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir, yasal zorunluluk yoktur; yine de aktüeryal hesap yapılmamıştır (Ek B).

S3. SMMM'nin işini alır mı? Teklif yalnız tavanın altındakileri muhasebeciden muaf tutar; tavanı aşan gerçek usule geçer. Bu kitlenin bugün ne kadarının muhasebeci tuttuğu ölçülmemiştir; "yeni müşteri havuzu" beklentisi de ölçülmemiş bir beklentidir ve öyle yazılmıştır.

S4. Bordrolu çalışan buraya kaydırılır mı? Ücretle (4/a, 4/c) çalışan rejime alınmaz (Madde 1 (t)); tescilli kişi ücretli çalışmaya başlarsa tescil askıya alınır. Ayrıca kilitler: son iki yıl hizmet akdi bulunulan işverene ve ortaklıklarına fatura kesme yasağı; tek müşteriden yıllık hasılatın %60'ından fazlası elde edilemez; ihlalde ödeme ücret sayılır. Kalan açık: ilk yıl ve altı aylık asgari ücret altındaki hasılatta %60 sınırı uygulanmaz; iki müşteriyle tavanı doldurmak mümkündür (Ek A.4).

S5-A. Oran kaç ve değişir mi? Madde 1 (e): gayrisafi hasılatın %13,5'i, tek oran; kümülatif hasılata göre artmaz. Kanun alt sınır %13,5 ve üst sınır %27 yazar; Cumhurbaşkanı bu sınırlar içinde değiştirebilir (Anayasa m.73/4). Sebep: model Kötümser senaryoda %13,5'te açık verir, %27'de dengeler.

S5. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları (K3)? Genel ilke olarak hizmet kazancı üzerinde vergilendirme yetkisi mukim olunan devlete aittir; teklif Türkiye'de mukim vatandaşın hesabında tevkif eder, yabancı müşteriye vergi yüklemez. Bu bir yorumdur; belirli anlaşmaların maddeleri tek tek incelenmemiştir ve risk sıfır denemez.

S6. Platformdan satan %1 ile kurtulmaz mı? Teklifin Madde 1 (l) bendi buna göre yazılmıştır: belgeli mükellefte 94/19 kesilmez, tevkifat bu maddeyle (%13,5) yapılır; belgesizde 94/19 kesintisi mahsup edilir.

S7. Teklif İçtüzük ve Anayasa bakımından kimden gelir? Anayasa m.88 uyarınca kanun teklif etmeye milletvekilleri yetkilidir; teklif sahibi alanı bu yüzden milletvekili olarak bırakılmıştır.

S8. Hazineye maliyeti ne? Model, 4. yılda net etkiyi (genel devlet, SGK dâhil) %13,5 oranda ve eski kayıtlıların primi hiç sürmezse Orta +1,32, Kötümser −2,01, İyimser +23,72 milyar TL bulmuştur; primi sürdürenlerin payı %75 ise sırasıyla +5,54, +0,54, +28,38. Orta senaryoda kırılma noktası, halen kayıtlı olup geçenlerin payı %18'dir; 4000 denemelik Monte Carlo'da Orta net etki medyanı +2,9, %90 aralığı −6,4 ile +12,1 milyar TL, net > 0 olasılığı %77'dir. Sonuç ölçülmemiş girdilere (halen kayıtlıların geçme payı, primi sürdürenlerin payı, SGK tahsil oranı) bağlıdır; kesin rakam için SGK ve GİB verisi gerekir.

3. KARŞILAŞTIRMA CETVELİ (3 kolon)

Teklifin maddelerinin hepsi yeni madde, bent veya fıkra eklemektir; mevcut bir hükmün metnine ibare ekleyen yalnız Madde 3'tür (KDV). Bu sebeple "yürürlükteki metin" kolonu ya "yok" ya da eklenen yerin komşu metnidir. Alıntılar DELIL_EKI'ndendir.

Yürürlükteki kanun yeri	Teklif edilen	Gerekçe ve deliller

193 GVK: mükerrer 20/B, 20/C, 20/D var, 20/E yok	Mükerrer 20/E (Madde 1)	II-A A; DELIL_EKI 193
213 VUK: son ek madde Ek 18	Ek 19 (Madde 2)	II-A B; DELIL_EKI 213
3065 KDVK m.17/4-(a): “Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler, aynı Kanunun mükerrer 20/B ve geçici 94 üncü maddeleri kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler,”	“mükerrer 20/B ve geçici 94 üncü maddeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile mükerrer 20/E maddesi” ibaresi eklenmiştir (Madde 3)	II-A C; DELIL_EKI 3065 (metin 7587 sayılı Kanunla değişmiş güncel hâli)
488 Damga (2) sayılı Tablo IV: son sıra 56	Sıra 57 (Madde 4)	II-A D; DELIL_EKI 488
5510 m.6/1: (a)-(n) bentleri var; (n) "yaşlılık aylığı almaktayken ... 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışanlar"	(o) bendi ve fıkralar (Madde 5)	II-A E; DELIL_EKI 5510
5510: son ek madde Ek 24	Ek 25 (Madde 9)	II-A I
5411: m.148/1-(b), m.149 mevcut	Ek 2 (Madde 6)	II-A F; DELIL_EKI 5411
6493: Ek 1 var, Ek 2 yok; m.12/4 TCMB yetkisi	Ek 2 (Madde 7)	II-A G; DELIL_EKI 6493
4632: Ek 1 (Devlet katkısı)	Ek 3 (Madde 9)	II-A I; DELIL_EKI 4632

4. UYGULAMA AKIŞ TASLAĞI (GİB portalı, banka, alıcı)

Bu bölüm yalnız teklif metnindeki hükümlerin sıralanmış hâlidir; yeni hüküm koymaz. Tebliğ metni teklifin parçası değildir ve idarece yazılır.

1. **Tescil.** Vatandaş e-Devlet kimlik doğrulamasıyla portaldan "Mikro Mükellefiyet" tescili açar; UETS adresi tebligat adresidir (Madde 1 giriş, Madde 2 (a)). Küçükte yasal temsilcinin elektronik rızası (Madde 1 (ö)).
2. **Münhasır hesap.** Banka veya ödeme kuruluşu, belgeyle başvuran mükellefe gerekçesiz reddetmeden hesap açar; ücret almaz (Madde 6).
3. **Fatura.** Portal üzerinden e-Devlet veya mobil onayla; hizmetin mahiyeti ayırt edici yazılır (Madde 2 (b), Madde 3). Portal fatura ve ödeme referans kodunu üretir.
4. **Tahsilat ve tevkifat.** Kurumsal alıcı: fiilî ödemede tevkifatı yapar ve muhtasarla öder, ya da vadeli ise Vadeli Tevkifat Senedi ve teminat (Madde 1 (b)). Nihaî tüketici ve yurt dışı: banka veya ödeme kuruluşu tahsilatta keser (Madde 1 (c), (ç)). Kodsuz giriş 48 saat bekler (Madde 1 (c)).
5. **Askı ve itiraz.** Aşırı giriş "inceleme askısı"na alınır, mükellef 15 gün içinde Gelir Kaynağı Beyanı verir (Madde 1 (j)); kararlara karşı 30 günlük itiraz Dijital Hakem Heyeti'ne (Madde 10).
6. **Tavan.** Portal kümülatif hasılatı izler; tavan aşılınca takip eden ay başından genel hükümler (Madde 1 (e), (h)).

Tebliğ taslağı: bkz. `TEBLIG_TASLAGI.md` (Gelir Vergisi Genel Tebliği taslağı; yeni hüküm koymaz, teklif hükümlerini uygulama sırasına dizer; idarenin belirleyeceği ayrıntılar [İDARE] ile

işaretlidir). Teklifin Madde 1 son fıkrası bu tebliğ için Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verir.

5. GÖRSEL EK

`GORSELLER/GORSEL_EK.pdf` (13 sayfa) ve aynı dizindeki PNG dosyaları: 8 uygulama ekranı (tescil, hesap ve UETS, belge, fatura, vadeli senet, pano, bildirimler, banka), 2 şema (tevkifat akışı, yaşam döngüsü) ve 2 grafik (100 TL dağılımı, kişi başı dağılım). HTML kaynakları ve üretim betikleri `GORSELLER/kaynak/` altındadır.

Uyarı: Ekranlar taslak tasarımdır, hiçbir kurumun resmî arayüzü değildir; her ekranın üstünde bu uyarı yazılıdır. Gerçek GİB, banka veya PTT ekranı sistem kurulmadan alınamaz.

Kalan tüm tehlikelerin güncel listesi: `TEHLIKE_DEFTERI.md`.